



PUTUSAN
Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pinto Satriono Bin Soebekti**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /11 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keboansikep RT.001 RW.004,
Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pinto Satriono Bin Soebekti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Andij Ferijantoro, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Legundi Keadilan Indonesia beralamat di Perum. Jenggolo Utara Blok B-06, Siwalan Panji,

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buduran-Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Agustus 2025 Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN. Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 28 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 28 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, kemudian untuk penerimanya An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, telephone : 081586479350.
 - 11 (Sebelas) bungkus Intermi Rasa Kaldu Ayam.
 - 1 (Satu) poket Narkoba Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat sebanyak + 1.032,780 (Seribu tiga puluh dua koma tujuh ratus delapan puluh) Gram digunakan untuk

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



pemeriksaan Laboratorium sebanyak + 10,050 yang sudah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 16 Maret 2025 sebanyak + 1.022,730 gram.

- ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 141,480 (Seratus empat puluh satu koma empat ratus delapan puluh) Gram (Batang Ganja) digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak + 10,070 gram yang sudah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 16 Maret 2025 sebanyak + 131,410 gram. .
 - ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 47,850 (Empat puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh) Gram.
 - ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 4,950 (empat koma sembilan ratus lima puluh) Gram.
 - ☐ 1 (Satu) tas plastik warna hitam.
 - ☐ 1 (Satu) plastik bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa PINTO SATRIONO BIN SOEBEKTI (Alm) bersama dengan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) (Keduanya dilakukan Penuntutan Secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Kebonsikep RT.001 RW.004, Kelurahan/Desa Kebonsikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

f r



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meminta tolong kepada terdakwa untuk menerima 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang telah dikirim lewat Jasa Pengiriman Paket Si Cepat Ekspres dan pada saat itu Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mau pinjam alamat untuk menerima paket yang telah dikirim dari Medan dan didalam paket tersebut berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO tersebut selanjutnya terdakwa bersedia untuk menggunakan alamat rumahnya untuk menerima paket itu, kemudian Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila paket datang atau sudah sampai Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meminta kepada terdakwa untuk menerima paket tersebut dan terdakwa mengatakan bersedia untuk menerimanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan kalau paket akan datang, setelah menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa ,Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meninggalkan rumah terdakwa dan setelah beberapa jam kemudian Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memberitahu kepada terdakwa bahwa jika paket sudah datang dan terdakwa diminta untuk menunggu dirumah, tidak berapa lama petugas paket datang dan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) dihubungi oleh Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dengan maksud dan tujuan untuk mengambil paket barang milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO yang dikirim melalui Jasa

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ekspedisi ke rumah milik teman dari Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) yang bernama PINTO SATRIONO BIN SOEBEKTI (ALM), hal ini dikarenakan terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) dan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO saling mengenal dan saling berkomunikasi terkait paket barang yang sudah diketahui berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan mengambil paket barang milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO.

- Bahwa setelah Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO sampai di rumah terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO bertemu dengan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO kemudian Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO, terdakwa dan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengobrol di ruang tengah, setelah itu Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menyerahkan 1 (satu) buah tas kain warna putih berisikan paket narkotika jenis Ganja yang terbungkus lakban warna coklat kepada Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO untuk dibawa dan disimpan, kemudian setelah menyerahkan barang tersebut, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO meninggalkan rumah dari terdakwa.
- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Maret 2025 saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis ganja di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan datang ke Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 17.30 WIB, bertempat di depan rumah yang berada di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur meminta kepada terdakwa untuk membuka atau membongkar isi dari dalam paket, kemudian setelah 1 (satu) paket tersebut dibuka oleh

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

f C



terdakwa, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur mengetahui bahwa isi dari dalam paket tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih serta lakban warna cokelat dan 11 (sebelas) bungkus mie Instan merk Intermie yang disimpan didalam 1 (Satu) paket yang dikirim lewat si Cepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163.

- Bahwa setelah itu saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 52,29 gram yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik lakban warna cokelat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 47,340 (empat puluh tujuh koma tiga empat nol) gram dan 1 (satu) kantong plastik lakban warna cokelat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,950 (empat koma sembilan lima nol) gram, yang ditemukan berada dibawa meja, selanjutnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan kembali dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam didalamnya berisi beberapa batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 141,480 (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram yang ditemukan didalam kamar, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo 2007 Warna Biru dengan No Sim 081586749350.
- Bahwa ketika saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) juga berada dirumah terdakwa, sehingga saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur setelah selesai melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melanjutkan melakukan penggeledahan dirumah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) yang berada di Jalan R. Muria

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.79 RT.003/RW.004, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain Hokben warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 945,300 (sembilan ratus empat puluh lima koma tiga nol nol) yang terbungkus lakban warna coklat yang ditemukan oleh dirumah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) ,1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A33 5G Warna Hitam dengan nomor simcard +62-852-3096-1215 dan 08113201055

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang- barang tersebut oleh saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur kepada terdakwa dan Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) mengakui bahwa barang-barang tersebut milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan untuk 2 (dua) paket kecil yang telah ditemukan dirumah terdakwa adalah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah didapatkan dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO.
- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melanjutkan pencarian kepada saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan akhirnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 Warna Hitam dengan nomor simcard : $\pm$ 62 813-5891-8096,1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 6019 0075 9161 2826,1 (satu) buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening : 2710755054 atas nama HASAN ASYARI.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02940/NNF/2025 Tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
- Barang bukti dengan nomor 07056/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 47,850 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

f C



- Barang bukti dengan nomor 07057/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 5,466 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 07058/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 10,050 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 07059/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto + 10,070 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02941/NNF/2025 Tanggal 09 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
- Barang bukti dengan nomor 06891/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 10,000 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima paket ganja dari saksi HASAN ASYARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah karena terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja secara cuma-cuma untuk dikonsumsi
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PINTO SATRIONO BIN SOEBEKTI (Alm) bersama dengan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) (Keduanya dilakukan Penuntutan Secara terpisah), pada

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Kebonsikep RT.001 RW.004, Kelurahan/Desa Kebonsikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meminta tolong kepada terdakwa untuk menerima 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang telah dikirim lewat Jasa Pengiriman Paket Si Cepat Ekspres dan pada saat itu Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mau pinjam alamat untuk menerima paket yang telah dikirim dari Medan dan didalam paket tersebut berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO tersebut selanjutnya terdakwa bersedia untuk menggunakan alamat rumahnya untuk menerima paket itu, kemudian Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila paket datang atau sudah sampai Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meminta kepada terdakwa untuk menerima paket tersebut dan terdakwa mengatakan bersedia untuk menerimanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan kalau paket akan datang, setelah menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa ,Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meninggalkan rumah terdakwa dan setelah beberapa jam kemudian Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menghubungi terdakwa dengan maksud

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sys/2025/PN Sda



dan tujuan untuk memberitahu kepada terdakwa bahwa jika paket sudah datang dan terdakwa diminta untuk menunggu di rumah, tidak berapa lama petugas paket datang dan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) dihubungi oleh Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dengan maksud dan tujuan untuk mengambil paket barang milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO yang dikirim melalui Jasa Ekspedisi ke rumah milik teman dari Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) yang bernama PINTO SATRIONO BIN SOEBEKTI (ALM), hal ini dikarenakan terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) dan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO saling mengenal dan saling berkomunikasi terkait paket barang yang sudah diketahui berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan mengambil paket barang milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO.
- Bahwa setelah Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO sampai di rumah terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO bertemu dengan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO kemudian Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO, terdakwa dan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengobrol di ruang tengah, setelah itu Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menyerahkan 1 (satu) buah tas kain warna putih berisikan paket narkotika jenis Ganja yang terbungkus lakban warna cokelat kepada Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO untuk dibawa dan disimpan, kemudian setelah menyerahkan barang tersebut, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO meninggalkan rumah dari terdakwa.
- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Maret 2025 saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis ganja di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan datang ke Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep,

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 17.30 WIB, bertempat di depan rumah yang berada di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur meminta kepada terdakwa untuk membuka atau membongkar isi dari dalam paket, kemudian setelah 1 (satu) paket tersebut dibuka oleh terdakwa, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur mengetahui bahwa isi dari dalam paket tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1032,780$ (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih serta lakban warna cokelat dan 11 (sebelas) bungkus mie Instan merk Intermie yang disimpan didalam 1 (Satu) paket yang dikirim lewat si Cepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163.

- Bahwa setelah itu saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 52,29$ gram yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik lakban warna cokelat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 47,340$ (empat puluh tujuh koma tiga empat nol) gram dan 1 (satu) kantong plastik lakban warna cokelat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 4,950$ (empat koma sembilan lima nol) gram, yang ditemukan berada dibawa meja, selanjutnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan kembali dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam didalamnya berisi beberapa batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 141,480$ (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram yang ditemukan didalam kamar, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo 2007 Warna Biru dengan No Sim 081586749350.
- Bahwa ketika saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



SUWANTO (ALM) juga berada di rumah terdakwa, sehingga saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) yang berada di Jalan R. Muria No.79 RT.003/RW.004, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain Hokben warna putih di dalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 945,300 (sembilan ratus empat puluh lima koma tiga nol nol) yang terbungkus lakban warna coklat yang ditemukan oleh di rumah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) ,1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A33 5G Warna Hitam dengan nomor simcard +62-852-3096-1215 dan 08113201055

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut oleh saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur kepada terdakwa dan Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) mengakui bahwa barang-barang tersebut milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan untuk 2 (dua) paket kecil yang telah ditemukan di rumah terdakwa adalah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah didapatkan dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO.
- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melanjutkan pencarian kepada saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan akhirnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 Warna Hitam dengan nomor simcard : $\pm$ 62 813-5891-8096,1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 6019 0075 9161 2826,1 (satu) buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening : 2710755054 atas nama HASAN ASYARI.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02940/NNF/2025 Tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

f c



HANDI PURWANTO,ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 07056/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 47,850 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti dengan nomor 07057/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 5,466 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 07058/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 10,050 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 07059/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto + 10,070 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02941/NNF/2025 Tanggal 09 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
- Barang bukti dengan nomor 06891/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 10,000 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



1. Bambang Agus Triwayudi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 Wib di depan rumah yang berada di Dusun Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) bersama dengan saksi FRANS BAGUS IMANSYAH,SH dan team BNNP JawaTimur .
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) saksi bersama dengan team juga melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRI WIRAWAN pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di depan rumah yang berada di Dusun Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sedangkan penangkapan terhadap saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (Tempat Kots).
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan kepada 3 (Tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut pada waktu itu terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) sedang seorang diri akan masuk kedalam rumah sambil membawa 1 buah paket yang telah di terima dari kurir Sicepat Ekspres, kemudian untuk saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) pada saat di amankan sedang seorang diri pada waktu itu akan masuk kedalam rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil paket yang telah diterima oleh terdakwa dan untuk saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO pada saat saksi amankan sedang seorang diri pada waktu itu akan masuk kedalam kamar tempat kost yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari bahwa ada 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, dengan nama penerima An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, telephone : 081586479350 tersebut pada waktu itu yang telah di terima oleh terdakwa yang pada waktu itu akan di ambil oleh saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan yang telah memesan atau selaku pemilik dari paket adalah saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO, kemudian untuk isi dari dalam paket tersebut saksi baru mengerti setelah saksi bersama dengan tim meminta kepada terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah di buka di dalam paket tersebut berisikan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis jenis Ganja.
- Bahwa 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, kemudian untuk penerimanya An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telephone : 081586479350 berisikan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut setelah saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur berhasil mengamankan kepada seorang laki-laki yang bernama PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di depan rumah yang berada di Dsn. Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo kemudian saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur meminta kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk membuka atau membongkar isi dari dalam paket, kemudian setelah 1 (Satu) paket tersebut di buka saksi bersama dengan tim baru mengerti bahwa isi dari dalam paket tersebut berisikan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Gnja yang di simpan di dalam 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163 setelah itu saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan pada saat saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan berhasil menemukan 2 (Dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang pada waktu itu di simpan di bawa meja setelah itu saksi melakukan pengeledahan lagi dan berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus plastic

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



yang di dalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang pada waktu itu di simpan di dalam kamar, dan setelah saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur selesai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang berada di Jl. R. Muria No. 79, Rt. 003 / Rw. 004, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo kemudian pada saat saksi melakukan penggeledahan di tempat tersebut saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur berhasil menemukan 1 (Satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) setelah selesai melakukan penggeledahan saksi bersama dengan tim melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan pada waktu itu mereka berdua menjelaskan dan mengaku terus terang bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja yang telah di temukan pada saat melakukan penggeledahan tersebut milik saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan untuk 2 (Dua) paket kecil yang telah di temukan di rumah terdakwa adalah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO setelah itu saksi bersama dengan tim melanjutkan pencarian kepada saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan akhirnya saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo (Tempat Kots).

- Bahwa barang bukti Narkotika yang berhasil saksi amankan dari 3 (Tiga) orang laki-laki yang bernama PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO antara lain sebagai berikut :
- Barang bukti yang telah di amankan dari terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) antara lain :
 - 1 (satu) paket Sicepat ekspres atas nama pengirim Abdi, No Hp : 081361121033 dan penerima Pinto Sasmito, No Hp : 0815-8647-9350, alamat Kebunsikep Gg. Daya Agung Rt. 01 Rw. 04 No. 14 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih serta lakban warna coklat dan 11 (Sebelas) bungkus mie instan merk Intermie.

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) tas plastik warna hitam didalamnya berisi beberapa batang ganja berat netto $\pm$ 141,480 (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram.
- 1 (satu) kantong plastik lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 47,340 (empat puluh tuju koma tiga empat nol) gram.
- 1 (satu) kantong plastik lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,950 (empat koma sembilan lima nol) gram.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo 2007, Warna Biru dengan No,Sim. : 081586749350.
- Kemudian untuk barang bukti yang berhasil saksi amankan dari saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) berupa :
 - 1 (satu) tas kain Hokben warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 945,300 (sembilan ratus empat puluh lima koma tiga nol nol) yang terbungkus lakban warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A33 5G warna hitam dengan nomor simcard : +62 852-3096-1215 dan 08113201055.
- Dan untuk barang bukti yang berhasil saksi amankan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna hitam dengan nomor simcard : +62 813-5891-8096.
 - 1 (satu) kartu ATM bank BCA dengan nomor : 6019 0075 9161 2826.
 - 1 (satu) buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening : 2710755054 atas nama HASAN ASYARI.
- Bahwa dari keterangan terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO setelah dilakukan interogasi mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di temukan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur pada saat saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan tersebut di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dengan cara di diminta oleh saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO untuk mengambil 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) selanjutnya untuk di simpan di rumah saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) sambil menunggu 1 (Satu) Paket

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



Narkotika Golongan I jenis Ganja yang belum datang, kemudian untuk 2 (Dua) poket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang telah saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) adalah milik dari saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun setelah membeli barang tersebut oleh saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) di simpan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) yang telah di dapatkan atau di terima oleh saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di Dsn. Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.

- Bahwa pengakuan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO pada saat saksi bersama dengan tim melakukan interograsi pada waktu itu saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO membenarkan bahwa keterangan yang telah di berikan oleh terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) adalah benar bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di temukan oleh saksi bersama dengan tim dari BNNP Jatim pada saat melakukan penggeledahan tersebut sebelumnya telah di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara GUNDUL (DPO) dengan cara membeli sebagian dari paket yang pertama kali telah di kirim oleh saudara GUNDUL (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) namun pada waktu itu saudara GUNDUL (DPO) meminta tolong kepada saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO untuk menerima barang miliknya juga yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk di jadikan satu sambil menunggu perintah dari saudara GUNDUL (DPO) kemudian untuk paket yang pertama telah di terimah oleh saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di twmpat kost yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika di daerah Dsn. Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo berikut ciri terduga

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



pelaku, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, Dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di pinggir jalan Dsn. Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo saksi bersama dengan tim melihat seorang laki-laki yang di duga pelaku sedang menerima 1 (Satu) buah paket yang dikirim lewat Sicepat Express selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung mendatangi laki-laki yang di duga pelaku tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan dan pada saat saksi lakukan pengeledahan saksi berhasil menemukan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan didalam 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163 kemudian setelah saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki tersebut saksi baru mengerti identitasnya bahwa laki-alki tersebut bernama terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), selanjutnya saksi bersama dengan tim melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah milik laki-laki yang bernama terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) pada saat saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumahnya saksi berhasil menemukan 2 (Dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang pada waktu itu di simpan di bawa meja setelah itu saksi melakukan pengeledahan lagi dan berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang pada waktu itu di simpan di dalam kamar, dan setelah saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur selesai melakukan pengeledahan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) saksi melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang berada di Jl. R. Muria No. 79, Rt. 003 / Rw. 004, DS. Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo kemudian pada saat saksi melakukan pengeledahan di tempat tersebut saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur berhasil menemukan 1 (Satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) setelah selesai melakukan pengeledahan penyidik melakukan interograsi kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan pada waktu itu mereka berdua menjelaskan dan mengaku terus terang bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja yang telah di temukan pada saat melakukan pengeledahan tersebut milik saksi

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan untuk 2 (Dua) paket kecil yang telah di temukan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) adalah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO setelah itu saksi bersama dengan tim melanjutkan pencarian kepada saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan akhirnya saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo (Tempat Kots), selanjutnya saksi bersama dengan tim membawa 3 (Tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukat atau menyerrahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Franz Bagus Imansyah,S.H, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 Wib di depan rumah yang berada di Dusun Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) bersama dengan saksi FRANS BAGUS IMANSYAH,SH dan team BNNP JawaTimur .
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) saksi bersama dengan team juga melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRI WIRAWAN pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di depan rumah yang

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



berada di Dusun Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sedangkan penangkapan terhadap saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (Tempat Kots).

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan kepada 3 (Tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut pada waktu itu terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) sedang seorang diri akan masuk kedalam rumah sambil membawa 1 buah paket yang telah di terima dari kurir Sicepat Ekspres, kemudian untuk saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) pada saat di amankan sedang seorang diri pada waktu itu akan masuk kedalam rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil paket yang telah diterima oleh terdakwa dan untuk saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO pada saat saksi amankan sedang seorang diri pada waktu itu akan masuk kedalam kamar tempat kost yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari bahwa ada 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, dengan nama penerima An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, telephone : 081586479350 tersebut pada waktu itu yang telah di terima oleh terdakwa yang pada waktu itu akan di ambil oleh saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan yang telah memesan atau selaku pemilik dari paket adalah saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO, kemudian untuk isi dari dalam paket tersebut saksi baru mengerti setelah saksi bersama dengan tim meminta kepada terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah di buka di dalam paket tersebut berisikan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis jenis Ganja.
- Bahwa awalnya bisa mengerti bahwa 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, kemudian untuk

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



penerimanya An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telephone : 081586479350 berisikan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut setelah saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur berhasil mengamankan kepada seorang laki-laki yang bernama PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di depan rumah yang berada di Dsn. Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo kemudian saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur meminta kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk membuka atau membongkar isi dari dalam paket, kemudian setelah 1 (Satu) paket tersebut di buka saksi bersama dengan tim baru mengerti bahwa isi dari dalam paket tersebut berisikan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Gnja yang di simpan di dalam 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163 setelah itu saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan pada saat saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan berhasil menemukan 2 (Dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang pada waktu itu di simpan di bawa meja setelah itu saksi melakukan pengeledahan lagi dan berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang pada waktu itu di simpan di dalam kamar, dan setelah saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur selesai melakukan pengeledahan di rumah terdakwa saksi melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang berada di Jl. R. Muria No. 79, Rt. 003 / Rw. 004, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo kemudian pada saat saksi melakukan pengeledahan di tempat tersebut saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur berhasil menemukan 1 (Satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) setelah selesai melakukan pengeledahan saksi bersama dengan tim melakukan interograsi kepada terdakwa dan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan pada waktu itu mereka berdua menjelaskan dan mengaku terus terang bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja yang telah di temukan pada saat melakukan pengeledahan tersebut milik saksi HASAN ASYARI bin

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



MUGIJONO dan untuk 2 (Dua) paket kecil yang telah di temukan di rumah terdakwa adalah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO setelah itu saksi bersama dengan tim melanjutkan pencarian kepada saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan akhirnya saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo (Tempat Kots).

- Bahwa barang bukti Narkotika yang berhasil saksi amankan dari 3 (Tiga) orang laki-laki yang bernama PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO antara lain sebagai berikut :
- Barang bukti yang telah di amankan dari terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) antara lain :
 - 1 (satu) paket Sicepat ekspres atas nama pengirim Abdi, No Hp : 081361121033 dan penerima Pinto Sasmito, No Hp : 0815-8647-9350, alamat Kebunsikep Gg. Daya Agung Rt. 01 Rw. 04 No. 14 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih serta lakban warna coklat dan 11 (Sebelas) bungkus mie instan merk Intermie.
 - 1 (satu) tas plastik warna hitam didalamnya berisi beberapa batang ganja berat netto $\pm$ 141,480 (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 47,340 (empat puluh tuju koma tiga empat nol) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,950 (empat koma sembilan lima nol) gram.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo 2007, Warna Biru dengan No,Sim. : 081586749350.
- Kemudian untuk barang bukti yang berhasil saksi amankan dari saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) berupa :
 - 1 (satu) tas kain Hokben warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 945,300 (sembilan

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



ratus empat puluh lima koma tiga nol nol) yang terbungkus lakban warna coklat.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A33 5G warna hitam dengan nomor simcard : +62 852-3096-1215 dan 08113201055.
- Dan untuk barang bukti yang berhasil saksi amankan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna hitam dengan nomor simcard : +62 813-5891-8096.
 - 1 (satu) kartu ATM bank BCA dengan nomor : 6019 0075 9161 2826.
 - 1 (satu) buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening : 2710755054 atas nama HASAN ASYARI.
- Bahwa dari keterangan terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO setelah dilakukan interogasi mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di temukan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur pada saat saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan tersebut di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dengan cara di diminta oleh saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO untuk mengambil 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) selanjutnya untuk di simpan di rumah saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) sambil menunggu 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang belum datang, kemudian untuk 2 (Dua) poket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang telah saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) adalah milik dari saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun setelah membeli barang tersebut oleh saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) di simpan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) yang telah di dapatkan atau di terima oleh saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di Dsn. Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pengakuan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO pada saat saksi bersama dengan tim melakukan interogasi pada waktu itu saksi

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



HASAN ASYARI bin MUGIJONO membenarkan bahwa keterangan yang telah di berikan oleh terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) adalah benar bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di temukan oleh saksi bersama dengan tim dari BNNP Jatim pada saat melakukan pengeledahan tersebut sebelumnya telah di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara GUNDUL (DPO) dengan cara membeli sebagian dari paket yang pertama kali telah di kirim oleh saudara GUNDUL (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) namun pada waktu itu saudara GUNDUL (DPO) meminta tolong kepada saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO untuk menerima barang miliknya juga yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk di jadikan satu sambil menunggu perintah dari saudara GUNDUL (DPO) kemudian untuk paket yang pertama telah di terimah oleh saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di twmpat kost yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika di daerah Dsn. Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, Dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di pinggir jalan Dsn. Keboansikep, Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo saksi bersama dengan tim melihat seorang laki-laki yang di duga pelaku sedang menerima 1 (Satu) buah paket yang dikirim lewat Sicepat Express selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung mendatangi laki-laki yang di duga pelaku tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan dan pada saat saksi lakukan pengeledahan saksi berhasil menemukan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan didalam 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163 kemudian setelah saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki tersebut saksi baru mengerti identitasnya bahwa laki-alki tersebut bernama terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), selanjutnya saksi bersama dengan tim melanjutkan melakukan pengeledahan di

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



rumah milik laki-laki yang bernama terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) pada saat saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumahnya saksi berhasil menemukan 2 (Dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang pada waktu itu di simpan di bawa meja setelah itu saksi melakukan penggeledahan lagi dan berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang pada waktu itu di simpan di dalam kamar, dan setelah saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur selesai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) saksi melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang berada di Jl. R. Muria No. 79, Rt. 003 / Rw. 004, DS. Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo kemudian pada saat saksi melakukan penggeledahan di tempat tersebut saksi bersama dengan tim dari BNNP Jawa Timur berhasil menemukan 1 (Satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) setelah selesai melakukan penggeledahan penyidik melakukan interograsi kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan pada waktu itu mereka berdua menjelaskan dan mengaku terus terang bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja yang telah di temukan pada saat melakukan penggeledahan tersebut milik saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan untuk 2 (Dua) paket kecil yang telah di temukan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) adalah milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah di dapatkan dari saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO setelah itu saksi bersama dengan tim melanjutkan pencarian kepada saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO dan akhirnya saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo (Tempat Kots), selanjutnya saksi bersama dengan tim membawa 3 (Tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dan saksi HASAN ASYARI bin MUGIJONO beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur guna proses penyidikan lebih lanjut

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukai atau menyerrahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Hasan Asyari Bin Mugijono, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ANDRI WIRAWAN dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah meminta tolong kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk menerima 1 (Satu) paket yang berikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di kirim lewat jasa pengiriman paket Sicepat Ekspres.
- Bahwa saksi meminta tolong terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk menerima 1 (Satu) paket yang berikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di kirim lewat jasa pengiriman paket Sicepat Ekspres dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 menghubungi Nomer Whats App milik terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dengan menggunakan Nomor : 081586749350 melalui Whats App milik saudara saksi dengan menggunakan Nomor : 081358918096 pada waktu itu bilang kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) bahwa mau pinjam alamat untuk menerima paket yang telah di kirim dari Medan di dalam paket tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) bersedia untuk menggunakan alamat rumahnya sebagai alamat penerima paket, kemudian saudara saksi bilang kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) apabila paket tersebut sudah sampai kemudian saudara saksi meminta kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk menerima paket tersebut dan pada waktu itu terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) bersedia untuk menerimanya.
- Bahwa Maksud dan tujuannya meminta terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk menerima 1 (Satu) paket yang berikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di kirim lewat jasa pengiriman paket

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Sicepat Ekspres karena pengirim paket yang berada di Medan tidak bersedia untuk menerima paket di alamat saudara saksi karena sebelumnya sudah menerima paket dari Medan yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja sehingga untuk alamatkan paket diarahkan di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm).
- Bahwa terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) telah menerima 1 (Satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di kirim lewat jasa pengiriman paket Sicepat Ekspres tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di depan rumah yang berada di Dsn. Keboansikep Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo karena sebelumnya telah menginformasikan kepada saudara saksi lewat aplikasi Whats App.
 - Bahwa benar 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, kemudian untuk penerimanya An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, telephone : 081586479350 yang di dalamnya berisikan 11 (Sebelas) bungkus Intermi Rasa Kaldu Ayam dan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut sebelumnya telah di terima oleh terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dari Sicepat Ekspres.
 - Bahwa 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163 yang di dalamnya berisikan 11 (Sebelas) bungkus Intermi Rasa Kaldu Ayam dan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di terima oleh terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dari Sicepat Ekspres tersebut milik saudara GUNDUL (DPO).
 - Bahwa awal mula ceritanya 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163 yang di dalamnya berisikan 11 (Sebelas) bungkus Intermi Rasa Kaldu Ayam dan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja milik saudara GUNDUL (DPO) bisa di terima oleh terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dari kurir Sicepat Ekspres tersebut karena sebelumnya saudara GUNDUL (DPO) sudah menyampaikan kepada saksi apabila dirinya juga nitip kepada saudara saksi untuk menerima paket milik nya yang juga di kirim dari Medan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan pada waktu itu saudara GUNDUL (DPO) menyampaikan kepada saksi

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerima paket tersebut di alamat yang berda dengan paket yang sebelumnya yang telah di alamatkan di tempat kost milik saksi yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo sehingga saudara saksi meminta tolong kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk menggunakan alamat rumahnya sebagai alamat penerima paket milik saudara GUNDUL (DPO) dan pada waktu itu saudara saksi juga bilang kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk menerima paket pada saat datang atau sudah sampai.

- Bahwa awal mulanya tidak mengerti kapan, dimana dan bersama dengan siapa terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) telah diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja, namun saudara saksi baru mengerti setelah dirinya juga berhasil di amankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur apabila terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) telah diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat itu sedang berada di depan rumah yang berada di Dsn. Keboansikep Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, setelah itu petugas dari BNNP Jawa Timur juga berhasil mengamankan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat itu sedang berada di depan rumah yang berada di Dsn. Keboansikep Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo karena pada waktu itu telah di suruh oleh saudara saksi untuk mengambil paket tersebut dengan maksud untuk di simpan di rumahnya sambil menunggu kabar dari saudara GUNDUL (DPO) dimana harus mengirim barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib di tempat kost Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa sebelumnya telah menerima paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di alamatkan di tempat kostnya yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo pada waktu itu telah di terima pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 Wib dan paket tersebut telah di dapatkan dari saudara GUNDUL (DPO).

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi telah menerima paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari saudara GUNDUL (DPO) yang telah di terima pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kost yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo tersebut dengan cara saksi menghubungi temannya yang bernama SUPRI melalui aplikasi Whats App dengan maksud untuk mintak tolong mencarikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian oleh saudara SUPRI di sambungkan dengan temannya yang bernama saudara GUNDUL (DPO) dan pada waktu itu saksi bilang kepada saudara GUNDUL (DPO) apabila akan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) selanjutnya saudara GUNDUL (DPO) bilang kepada saksi dengan berkata ya biasa akan tetapi saudara GUNDUL (DPO) juga titip barang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk diterima oleh saudara saksi dan pengiriman akan dilakukan menjadi satu selanjutnya saksi di mintak untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara transfer kerekening milik saudara GUNDUL (DPO), setelah itu saksi di mintak untuk menunggu apabila paket tersebut sudah dikirim setelah itu saksi menunggu beberapa lama kemudian saudara GUNDUL (DPO) memberikabar kepada saksi apabila paket tersebut telah dikirim lewat jasa pengiriman paket Ninja Ekspres.
- Bahwa setelah mendapatkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari saudara GUNDUL (DPO) yang di kirim lewat jasa pengiriman paket Ninja Ekspres tersebut selanjutnya saksi langsung menyimpan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kamar kost tepatnya di atas almari pakaian yang berada didalam kamar kost sambil menunggu kabar atau menunggu perintah dari saudara GUNDUL (DPO), kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi di hubungi oleh saudara GUNDUL (DPO) pada waktu itu menyuruh saksi untuk membongkar atau memisahkan batangnya yang besar dengan daunnya, dengan cara di potong tiga jari pada bagian bawah kemudian di potong lagi keatas atau memotongnya membentul "L" setelah itu saksi langsung berangkat kerumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) yang berada di Dsn. Keboansikep Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo untuk membongkar paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah itu paket tersebut di bongkar oleh saksi bersama dengan terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

f C



(Alm) di rumahnya sambil menyiapkan atau mengambilkan pesanan atau titipan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah pesan kepada saksi, setelah itu saksi mintak tolong kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) untuk menghubungi saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) agar secepatnya datang kerumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm), barang pesanannya berupa Ganja tersebut sudah ada, setelah selesai membongkar atau memisahkan batang dengan daun Ganja tersebut selanjutnya kami menunggu saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) setelah sampai di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) kemudian saksi bilang kepada saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) bahwa saksi akan menitipkan barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut untuk di simpan dirumahnya setelah memisahkan kemudian saksi membungkus kembali dengan menggunakan lakban atau solasi plastik setelah itu saksi menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut untuk di simpan di rumah saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) selanjutnya saksi juga menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah di beli atau di pesan oleh saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) kepada saksi, setelah itu untuk batang Ganja di masukkan kedalam tas plastic warna hitam kemudian disimpan atau letakkan di dalam kamar yang berada di rumah terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) setelah itu saksi langsung pulang ketempat kostnya.

- Bahwa saksi telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) pada waktu itu sebanyak 2 (Dua) poket yang terdiri dari 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja agak besar dan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja ukuran kecil (bonus yang telah di berikan karena saksi telah menitipkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dirumahnya) dan untuk beratnya dari masing-masing poket Ganja tersebut saksi tidak mengerti karena pada waktu itu tidak ditimbang oleh saksi langsung di dibagi dengan di kira-kira saja, kemudian saksi telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) melakukan pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tersebut dengan cara transfer

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



kerekening saya Bank BCA milik saya dengan Nomor : 2710755054 An. HASAN ASYARI dan untuk saat sekarang ini uang tersebut sebelumnya telah saksi transferkan kepada saudara GUNDUL (DPO) karena pada waktu itu saksi gunakan untuk tambahan pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saudara GUNDUL (DPO).

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang telah di dapatkan dari saudara GUNDUL (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tersebut sebanyak 400 (Empat ratus) gram namun saksi belum mengambilnya karena oleh saudara GUNDUL (DPO) belum memperbolehkan untuk mengambilnya karena menunggu paket yang terakhir datang atau di terima oleh saksi agar bisa di jadikan satu barulah saksi menunggu perintah atau kabar selanjutnya dari saudara GUNDUL (DPO), namun saksi hanya mengambilkan pembelian dari saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm).
- Bahwa sebelum ditemukan atau di amankan oleh petugas Narkotika golongan I jenis Ganja yang telah di dapatkan dari saudara GUNDUL pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kost saksi yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo terebut pada waktu itu saksi titipkan kepada saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) untuk di simpan di rumahnya yang berada di Jl. R. Muria 79, Rt. 003, Rw. 004, Kel/Desa Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo dan untuk posisi tepatnya dimana Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut disimpan dimana saksi tidak mengerti.
- Bahwa saksi telah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari saudara GUNDUL (DPO) tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dengan rincian :
 - Yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kost saksi yang berada di Jl. Kalijaten II No. 35, Rt. 006 / Rw. 001, DS. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, kemudian saksi telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari saudara GUNDUL (DPO) tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan untuk Narkotika yang telah di dapatkan oleh saksi sebanyak 400 (Empat ratus) Gram.
 - Yang kedua pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di depan rumah Dsn. Keboansikep Rt. 001 / Rw. 004, DS. Keboansikep, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak melakukan pembayaran

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



- atau pembelian karena pada waktu itu saudara GUNDUL (DPO) mintak tolong kepada saksi sebagai penerima paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa saksi uang yang di gunakan untuk melakukan pembayaran atau pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saudara GUNDUL (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) adalah uang milik saksi sendiri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kemudian uang milik saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena sebelumnya nitip untuk membelih atau memesan kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengerti dimana sekarang ini saudara SUPRI (DPO) dan saudara GUNDUL (DPO) yang telah melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan saksi dan saksi juga tidak mengerti berapa Nomor telephone milik saudara SUPRI (DPO) karena Nomor telephone yang sebelumnya sudah tidak bisa dihubungi lagi kemudian pada kontak Hand Phone saksi sudah dihapus, kemudian untuk Nomor Hand Phone milik saudara GUNDUL (DPO) saksi juga tidak mengerti karena pada waktu itu yang menghubungi saudara GUNDUL (DPO) kemudian Nomor Hand Phone yang di gunakan selalu gunta ganti Nomor kemudian Nomor yang di gunakan selalu menggunakan Nomor dari luar Negri.
 - Bahwa barang bukti yang telah di amankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur dari terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) yang ada hubungannya dengan perkara Narkotika yang telah di lakukan dengan saksi antara lain :
 - 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, kemudian untuk penerimanya An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, telephone : 081586479350.
 - 11 (Sebelas) bungkus Intermi Rasa Kaldu Ayam.
 - 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 1.032,780 (Seribu tiga puluh dua koma tujuh ratus delapan puluh) Gram.
 - 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 141,480 (Seratus

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



empat puluh satu koma empat ratus delapan puluh) Gram (Batang Ganja).

- ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 47,850 (Empat puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh) Gram.
- ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 5,466 (Lima koma empat ratus enam puluh enam) Gram.
- ☐ 1 (Satu) tas plastik warna hitam.
- ☐ 1 (Satu) plastik bening.
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dengan nomor Simcrad : + 62 815-8674-9350.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang telah di amankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur dari saksi ANDRI WIRAWAN yang ada hubungannya dengan perkara Narkotika yang telah di lakukan dengan saksi adalah berupa :
 - ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 945,300 (Sembilan ratus empat puluh lima koma tiga ratus) Gram.
 - ☐ 1 (Satu) tas kain Hokben warna putih.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A33 5G warna hitam dengan nomor simcard : +62 852-3096-1215 dan 08113201055.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah menjanjikan sebuah imbalan kepada terdakwa PINTO SATRIONO bin SOEBEKTI (Alm) dan saksi ANDRI WIRAWAN bin SUWANTO (Alm) berupa barang Narkotika Golongan I jenis Ganja apabila ini semua berhasil akan tetapi saksi belum sempat memebrikan imbalan kepada mereka berdua karena kami bertiga telah berhasil di amankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur.
- Bahwa untuk keuntungan yang telah di dapatkan selama melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongen I jenis Ganja tersebut berupa uang akan tetapi uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan hidup saksi sehari-hari dan saksi juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi setiap kali ingin mengkonsumsinya.
- Bahwa saksi telah menjual Narkotika Golongen I jenis Ganja kepada pelanggan atau pembelinya tersebut dengan cara pelanggan atau pembelinya menghubungi saksi untuk menyakan ada barang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja atau tidak dan apabila barang tersebut

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



- ada selanjutnya pembelinya melakukan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening bank BCA milik saksi dan sebagian ada yang tunai.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna hitam dengan nomor simcard : +62 813-5891-8096 di pergunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Ganja.
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara SUPRI (DPO) kemudian kenal dengannya karena pada waktu itu kami berdua sama-sama sebagai warga binaan di lapas Kelas I Surabaya namun saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau saudara dan saksi kenal dengan saudara GUNDUL (DPO) tidak kenal kemudian saksi juga tidak pernah bertemu dengannya sama sekali saksi kenal karena pada waktu itu di kenalkan lewat telephone oleh saudara SUPRI (DPO).
 - Bahwa untuk barang bukti yang telah di amankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur yang ada hubungannya dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna hitam dengan nomor simcard : +62 813-5891-8096.
 - 1 (satu) kartu ATM bank BCA dengan nomor : 6019 0075 9161 2826.
 - 1 (satu) buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening : 2710755054 atas nama HASAN ASYARI. -
 - Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukuk atau menyerrahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Atas Keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan;

4. Andri Wirawan Bin (Alm) Suwanto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Dusun Keboansikep Rt. 001 / Rw. 004, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNNP Jatim pada saat itu akan mengambil paket barang yang sebelumnya sudah di ketahui berisikan narkotika Gol. I jenis Ganja milik teman terdakwa bernama saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO dengan cara

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature and initials]



diminta tolong oleh saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO untuk mengambil barang di rumah temannya yang bernama PINTO SATRIONO Bin SOEBEKTI (Alm) dan awalnya sebelum mengambil paket tersebut dihubungi melalui telfon lewat chat whatsapp oleh saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO untuk mengambil paket barang miliknya yang dikirim melalui jasa Ekspedisi di rumah milik teman saksi yang bernama PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI.

- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh petugas pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI di rumah terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI yang beralamatkan di Dsn. Keboansikep Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan pada saat itu saksi akan mengambil paket barang yang sebelumnya sudah diketahui didalamnya berisikan narkoba Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa pada saat Petugas dari BNNP Jatim tidak menemukan adanya barang bukti narkoba dari saksi karena untuk paket barang narkoba Ganja belum diambil oleh saksi dari terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI. Pada saat itu Petugas BNNP Jatim hanya menyita alat komunikasi dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A33 5G warna hitam dengan nomor simcard : +62 852-3096-1215 dan 08113201055.
- Bahwa petugas dari BNNP Jatim berhasil mengamankan dan menyita barang bukti dari terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI diantaranya berupa :
 - 1 (satu) paket Sicepat ekspres atas nama pengirim Abdi, No Hp : 081361121033 dan penerima Pinto Sasmito, No Hp : 0815-8647-9350, alamat Kebunsikep Gg. Daya Agung Rt. 01 Rw. 04 No. 14 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang berisi 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih serta lakban warna coklat dan beberapa mie instan merk Intermie.
 - 1 (satu) tas plastik warna hitam didalamnya berisi beberapa batang ganja berat netto $\pm$ 141,480 (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 47,850 (empat puluh tujuh koma delapan lima nol) gram terbungkus lakban warna coklat dan 1

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



- (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto $\pm$ 5,466 (lima koma empat enam enam) gram terbungkus lakban warna coklat.
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dengan nomor simcard : +62 815-8674-9350.
 - Bahwa setelah diamankan atau ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim di rumah terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI tersebut selanjutnya dilakukan interogasi lisan oleh petugas kemudian terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa kedatangannya ke rumah milik terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI tersebut dengan tujuan untuk mengambil paket barang yang berisikan narkotika jenis Ganja dan juga mengaku bahwa sebelumnya telah berhasil mengambil 1 (satu) Paket barang narkotika Ganja milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO di rumah milik terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI yang selanjutnya 1 (satu) Paket barang narkotika Ganja tersebut oleh saksi di simpan dalam rumah yang beralamatkan di Jl. R. Muria 79 Rt. 003 Rw. 004 Kel/Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. selanjutnya petugas dari BNNP Jatim membawa saudara saksi ke rumahnya yang sesuai dengan alamat KTP untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Paket barang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah disimpan di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Jl. R. Muria 79 Rt. 003 Rw. 004 Kel/Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 12.00 wib datang ke rumah milik terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI untuk mengambil 1 (satu) Paket barang Narkotika Golongan I Jenis Ganja milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO yang kemudian 1 (satu) Paket barang Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut setelah berhasil di ambil kemudian saksi simpan dalam rumah yang beralamatkan di Jl. R. Muria 79 Rt. 003 Rw. 004 Kel/Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa saksi mengambil barang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang kemudian menyimpannya di rumahnya, dikarenakan saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO meminta tolong kepada saksi untuk mengambil di rumah terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI dan juga menyuruh saksi untuk menyimpannya di rumahnya, dikarenakan saksi juga biasanya membeli barang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 502/Pjd.Sus/2025/PN Sda

Handwritten signature/initials



kepada saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO sehingga saksi bersedia untuk mengambil dan menyimpan barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO.

- Bahwa saksi telah menyimpan 1 (satu) Paket barang Narkotika Golongan I Jenis Ganja milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO yang terbungkus 1 (satu) tas kain Hokben warna putih di dalam lemari yang ada di garasi motor rumahnya yang beralamatkan di Jl. R. Muria 79 Rt. 003 Rw. 004 Kel/Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa untuk 1 (satu) Paket barang yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dalam lemari yang ada di garasi motor rumahnya tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas didapatkan hasil dengan berat netto $\pm 945,300$ (sembilan ratus empat puluh lima koma tiga nol nol) yang terbungkus lakban warna coklat.
- Bahwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) tas kain Hokben warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto $\pm 945,300$ (Sembilan ratus empat puluh lima koma tiga nol nol) yang terbungkus lakban warna coklat (foto terlampir) Barang tersebut adalah barang milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO yang disita dari terdakwa yang telah di simpan dalam lemari yang ada di garasi motor rumahnya yang beralamatkan di Jl. R. Muria 79 Rt. 003 Rw. 004 Kel/Ds. Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan dari temannya yang bernama saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO yang pada waktu itu telah diamankan atau ditangkap oleh petugas BNNP Jatim pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib di tempat Kost yang ia tinggali yang beralamatkan di Dsn. Kalijaten II/35 RT 006 RW 001 Kel/Desa Kalijaten Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi tidak ada barang bukti narkotika yang berhasil disita dari saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO dikarenakan paket barang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO telah dititipkan kepadanya yang telah di simpan dalam lemari milik saksi, namun petugas melakukan penyitaan barang bukti non Narkotika milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO diantaranya : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna hitam dengan nomor simcard : +62 813-5891-8096, 1 (satu) kartu ATM bank BCA dengan nomor : 6019 0075 9161 2826 dan 1 (satu) buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening : 2710755054 atas nama HASAN ASYARI.

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diminta tolong oleh saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO untuk mengambil barang paket Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI yang kemudian menyimpan paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di rumah miliknya baru 1 (satu) kali ini, biasanya untuk sebelumnya hanya membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO atau patungan dengan saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja yang tujuannya untuk di pergunakan sendiri atau di pergunakan bersama - sama dengan saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO dan terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal dari manakah saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO telah memesan atau mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang di ketahui biasanya apabila saksi akan membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja menghubungi saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO atau sebaliknya apabila saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO akan memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja biasanya akan memberi tahu kepada saksi terlebih dahulu untuk patungan terkait pembelian atau pemesanan barang Narkotika Golongan I jenis Ganja. Namun saksi tidak pernah mengetahui berasal dari manakah saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa biasanya pada saat menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja bersama dengan saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO dan juga terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI di lakukan di rumah milik terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI yang beralamatkan di Dsn. Keboansikep Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dikarenakan rumah terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI tersebut sepi karena dirinya hidup seorang diri di rumahnya.
- Bahwa untuk biasanya membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja secara patungan dengan saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tergantung saksi mempunyai uang untuk membeli atau patungan.
- Bahwa terakhir kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 12.00 wib dilakukan di rumah

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI saat itu mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, kemudian pada saat saksi datang ke rumah terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI disana bertemu dengan saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO yang terlebih dahulu datang dirumah terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI, kemudian saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO menitipkan 1 (satu) paket barang berukuran besar untuk disimpan di dalam lemari rumah saksi, selanjutnya pada saat itu juga saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO juga memberi saksi sebanyak 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi 2 (dua) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang telah dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi kepada saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO yang selanjutnya 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi 2 (dua) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut oleh saksi dititipkan kepada terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI selanjutnya disimpan di bawah meja depan TV yang berada di dalam rumah, karena setiap kali saksi menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja seringkali di lakukan dirumah terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi 1 (Satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 47,850 (Empat puluh tujuh koma delapan lima nol) gram terbungkus lakban warna coklat dan 1 (Satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto $\pm$ 5,466 (Lima koma empat enam enam) gram terbungkus lakban warna coklat (foto terlampir) yang telah ditunjukkan oleh penyidik tersebut Narkotika Golongan I jenis Ganja milik saksi yang telah di dapatkan dengan cara membeli dari saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO yang kemudian dititipkan kepada terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO kurang lebih sejak sekira 20 (Dua puluh) tahunan yang lalu dan kenal dengan terdakwa PINTO SATRIONO Bin (Alm) SOEBEKTI kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahunan yang lalu dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya melainkan hanya sebatas teman biasa dalam hal patungan, membeli dan menggunakan narkotika Ganja secara bersama - sama.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerrahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan ANDRI WIRAWAN dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di depan rumah alamat Dsn. Keboansikep Rt. 001 Rw. 004 Kel/Desa. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari terdakwa adalah :
 - 1 (satu) paket Sicepat ekspres atas nama pengirim Abdi, No Hp : 081361121033 dan penerima Pinto Sasmito, No Hp : 0815-8647-9350, alamat Kebunsikep Gg. Dayagung Rt. 01 Rw. 04 No. 14 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih dan lakban warna coklat dan beberapa mie instan merk Intermi.
 - 1 (satu) tas plastik warna hitam didalamnya berisi batang ganja dengan berat netto $\pm$ 141,480 (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 47,850 (empat puluh tujuh koma delapan lima nol) gram terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto $\pm$ 5,466 (lima koma empat enam enam) gram terbungkus lakban warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dengan nomor simcard : +62 815-8674-9350.
- Bahwa handphone tersebut adalah milik terdakwa yang telah diamankan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur, dan handphone tersebut telah di gunakan untuk komunikasi terkait paket Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid. Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut milik teman terdakwa yang bernama saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO, kemudian terdakwa menjelaskan seminggu sebelum paket tersebut datang saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO meminta tolong kepada saksi untuk meminta identitas berupa nama, nomor HP dan alamat terkait dirinya akan kirim barang paket parcel, selanjutnya terdakwa memberikan identitasnya tersebut kepada saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO, Kemudian 3 (tiga) hari setelah saksi memberikan data atau identitas miliknya, selanjutnya saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO memberitahu kepada terdakwa bahwa paket yang akan di terima berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO datang ke rumah dan memberitahu kalau paket akan datang dan tidak berapa lama saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO pulang, setelah beberapa jam kemudian saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO telepon whatsapp kepada terdakwa pada waktu itu memberitahu kalau paket sudah datang dan saksi disuruh untuk menunggu di rumah, tidak berapa lama petugas paket datang dan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) tas plastik warna hitam berisi batang ganja dan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut juga milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO, dimana dirinya datang ke rumah terdakwa dengan membawa paket ganja, dengan maksud untuk di bongkar atau memisahkan Daun Ganja dengan Batangnya setelah selesai memisahkannya kemudian dipacking dengan lakban warna coklat, untuk batangnya ditaruh di tas plastik warna hitam dan disimpan di dalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja disimpan di bawah meja depan tv.
- Bahwa saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO meminta tolong kepada terdakwa terkait nama, nomor HP dan alamat milik terdakwa untuk tanggal dan harinya terdakwa tidak ingat, namun seingatnya sekira seminggu sebelum paket datang dan dimana pada saat itu saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO telepon whatsapp kepada saksi dan meminta identitas dan untuk identitas yang tertera pada paket adalah benar identitas milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO meminta identitas terdakwa berupa Nama, Nomor HP dan alamat terkait dirinya akan mengirimkan paket tidak memberitahu kalau paket yang dikirimkan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan setelah 3 (tiga) hari baru dirinya memberitahu terdakwa kalau paket yang akan diterima berisikan Narkotika

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



Golongan I jenis ganja, dan apabila paket akan datang akan diinfo kembali oleh saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO, sehingga atas pemberitahuan tersebut saksi mengetahui kalau paket yang dikirimkan dengan menggunakan identitasnya tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa dan darimana asal pengiriman paket dan setelah tertangkap baru mengetahui bahwa pengirim paket tersebut atas nama Abdi akan tetapi terdakwa tidak mengerti darimana pengirimannya.
- Bahwa terdakwa telah menerima paket milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO tersbut baru di lakukan pertama kali ini dan terkait upah saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO menjanjikan upah berupa uang kalau sudah selesai urusannya terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja, namun untuk nominalnya berapa terdakwa juga tidak tahu dan juga tidak diberitahu, serta upah tersebut belum di terima karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas dari BNNP Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa setelah menerima paket tersebut dari kurir dan hendak di bawa masuk, kemudian datang petugas dari BNN Provinsi Jawa Timur dan menanyakan terkait paket yang telah di terima oleh terdakwa atau pada saat itu masih dibawa dan terdakwa menjelaskan kalau paket ini milik temannya yang bernama saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO dan terkait isinya pada saat itu saksi menjelaskan kepada petugas parcel hari raya, lalu tidak berapa lama datang saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) ke rumahnya dan hendak mengambil paket tersebut dan yang bersangkutan turut diamankan oleh petugas, lalu dihadapan kami, paket dibuka dan diketahui berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa sebelum 1 (satu) paket Sicepat ekspres atas nama pengirim Abdi, No Hp : 081361121033 dan penerima Pinto Sasmito, No Hp : 0815-8647-9350, alamat Kebunsikep Gg. Dayagung Rt. 01 Rw. 04 No. 14 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (Seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih dan lakban warna coklat dan 11 (Sebelas) bungkus mie instan merk Intermi datang kemudian, saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO memberitahu kepada saksi kalau paket nantinya akan diambil saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) dan akan dijadikan satu dengan paket yang sebelumnya dibawa, serta saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) juga

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

f C



memberitahu kepada saksi kalau paket milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO akan diambil oleh saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm).

- Bahwa paket tersebut akan diambil oleh saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) dan rencananya akan di simpan di rumah saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) dan paket akan dijadikan satu dengan paket yang sebelumnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dibawa yang bersangkutan milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 09.00 wib saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO datang ke rumah terdakwa di Keboansikep Rt. 001 Rw. 004 Kel/Desa. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sendirian dan saat di rumah saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO membawa paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus lakban warna coklat, dan saat di ruang tv paket tersebut dibuka oleh saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO dan dirinya memisahkan daun ganja dengan batangnya, kemudian daun ganja dibungkus dengan lakban warna coklat dan disimpan di tas kain warna putih, sedangkan batangnya di simpan di tas plastik warna hitam dan diletakkan di lantai kamar tengah, Kemudian sekira jam 11.00 wib, saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) datang dan kami bertiga mengobrol di ruang tengah, setelah itu saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO menyerahkan 1 (satu) buah tas kain warna putih berisikan paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus lakban warna coklat kepada saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) untuk dibawa dan disimpan, kemudian setelah menyerahkan barang tersebut, saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO pulang dan selang 1 (satu) jam kemudian saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) juga pulang dan membawa paket tersebut.
- Bahwa paket tersebut dibawa pulang ke rumah saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm), karena setelah dirinya tertangkap di rumahnya, kemudian kami dibawa ke rumah saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) dan paket Narkotika tersebut diketemukan petugas di dalam almari rumah milik saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm).
- Bahwa 1 (satu) buah tas kain Hokben warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 945,300 (sembilan empat lima koma tiga nol nol) gram yang terbungkus lakban warna

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

f l



- coklat yang telah disita dari saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) yang merupakan milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO.
- Bahwa terkait paket 1 (satu) paket Sicepat ekspres atas nama pengirim Abdi, No Hp : 081361121033 dan penerima Pinto Sasmito, No Hp : 0815-8647-9350, alamat Kebunsikep Gg. Dayagung Rt. 01 Rw. 04 No. 14 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram tersebut saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) mengetahuinya, karena sebelum paket tersebut datang, dirinya sering main ke rumah terdakwa dan kami mengobrol terkait paket yang berisikan Ganja milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO yang akan diterima oleh saksi dan juga disuruh oleh saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO untuk mengambil paket dari saksi dan rencana akan disimpan dan dijadikan satu dengan paket yang telah saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) terima sebelumnya dari saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO.
 - Bahwa peran dalam perkara peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dilakukan tersebut menerima perintah dari saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO terkait untuk penerimaan paket yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berikut identitas yang tertera pada paket merupakan milik terdakwa, sedangkan saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) berperan menyimpan paket Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumahnya yang merupakan milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO serta dirinya juga diperintah untuk mengambil paket Narkotika yang telah diterima oleh terdakwa untuk disimpan di rumahnya dan untuk peran dari saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO adalah selaku pemilik Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah diamankan oleh petugas dari terdakwa dan dari saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) serta terdakwa mengetahui kalau saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja dan untuk hubungan terdakwa dengan saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) adalah sebatas teman yang di kenal sejak kami kuliah di Surabaya berikut saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO dan dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima paket yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena menolong temannya dan ada rasa tidak enak karena dirinya meminta tolong, dimana biasanya saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO menggunakan atau

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

f C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja di rumah saksi dan saksi juga ikut menggunakan atau mengonsumsi.
- Bahwa chat whatsapp tersebut yang di lakukan dengan saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) dimana isi dari chat tersebut terdakwa memberitahu kalau saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO menyuruh terdakwa untuk memberikan paket tersebut kepada saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) dan digabungkan dengan paket ganja yang sebelumnya telah dibawa oleh saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm).
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO menjual Narkotika jenis ganja sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu dan terdakwa mengetahuinya dari saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm) karena dirinya sering membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO sedangkan saksi tidak pernah membeli Narkotika dari saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO, Narkotika Golongan I jenis Ganja yang saksi pergunakan atau konsumsi biasanya diberi oleh saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO atau saksi ANDRI WIRAWAN Bin SUWANTO (Alm)
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukat atau menyerrahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, kemudian untuk penerimanya An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, telephone : 081586479350.
2. 11 (Sebelas) bungkus Intermi Rasa Kaldu Ayam.
3. 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat sebanyak + 1.032,780 (Seribu tiga puluh dua koma tujuh ratus delapan puluh) Gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak + 10,050 yang sudah dimusnahkan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 16 Maret 2025 sebanyak + 1.022,730 gram.

4. 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 141,480 (Seratus empat puluh satu koma empat ratus delapan puluh) Gram (Batang Ganja) digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak + 10,070 gram yang sudah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 16 Maret 2025 sebanyak + 131,410 gram. .
5. 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 47,850 (Empat puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh) Gram.
6. 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 4,950 (empat koma sembilan ratus lima puluh) Gram.
7. 1 (Satu) tas plastik warna hitam.
8. 1 (Satu) plastik bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib di depan rumah alamat Dsn. Keboansikep Rt. 001 Rw. 004 Kel/Desa. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari terdakwa adalah :
 - ☐ 1 (satu) paket Sicepat ekspres atas nama pengirim Abdi, No Hp : 081361121033 dan penerima Pinto Sasmito, No Hp : 0815-8647-9350, alamat Kebunsikep Gg. Dayagung Rt. 01 Rw. 04 No. 14 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih dan lakban warna coklat dan beberapa mie instan merk Intermi.
 - ☐ 1 (satu) tas plastik warna hitam didalamnya berisi batang ganja dengan berat netto $\pm$ 141,480 (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram.
 - ☐ 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 47,850 (empat puluh tujuh koma delapan lima nol) gram terbungkus lakban warna coklat dan 1

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto $\pm$ 5,466 (lima koma empat enam enam) gram terbungkus lakban warna coklat.

- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dengan nomor simcard : +62 815-8674-9350.
- Bahwa benar handphone tersebut adalah milik terdakwa yang telah diamankan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur, dan handphone tersebut telah di pergunakan untuk komunikasi terkait paket Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut milik teman terdakwa yang bernama saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO, kemudian terdakwa menjelaskan seminggu sebelum paket tersebut datang saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminta identitas berupa nama, nomor HP dan alamat terkait dirinya akan kirim barang paket parcel, selanjutnya terdakwa memberikan identitasnya tersebut kepada saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO, Kemudian 3 (tiga) hari setelah saksi memberikan data atau identitas miliknya, selanjutnya saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO memberitahu kepada terdakwa bahwa paket yang akan di terima berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO datang ke rumah dan memberitahu kalau paket akan datang dan tidak berapa lama saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO pulang, setelah beberapa jam kemudian saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO telepon whatsapp kepada terdakwa pada waktu itu memberitahu kalau paket sudah datang dan terdakwa disuruh untuk menunggu di rumah, tidak berapa lama petugas paket datang dan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) tas plastik warna hitam berisi batang ganja dan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut juga milik saksi HASAN ASYARI Bin MUGIJONO, dimana dirinya datang ke rumah terdakwa dengan membawa paket ganja, dengan maksud untuk di bongkar atau memisahkan Daun Ganja dengan Batangnya setelah selesai memisahkannya kemudian dipacking dengan lakban warna coklat, untuk batangnya ditaruh di tas plastik warna hitam dan disimpan di dalam kamar rumah milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja disimpan di bawah meja depan tv.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli ,

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukai atau menyerrahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah manusia, siapa saja, pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Pinto Satriono Bin Soebekti** (Alm) yang saksi hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas terdakwasewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan saksi.

Kemudian kalau diperhatikan pula selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembeda dari perbuatan terdakwasehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah terdakwalakukan.

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis /undang melawan hukum dalam arti formal;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnosis, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkoba selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu tanpa mendapat persetujuan menteri dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan penggunaan narkoba sangat strik sifatnya dibatasi oleh undang-undang saja untuk hal-hal yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang saja, sehingga penggunaan narkoba diluar ketentuan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran hukum/undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan terungkap fakta bahwa pada pada Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 bertempat di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 17.30 WIB saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



dari BNNP Jawa Timur yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesaat setelah menerima 1 (satu) buah paket kemudian terdakwa diminta untuk membuka atau membongkar isi dari dalam paket tersebut setelah 1 (satu) paket tersebut dibuka oleh terdakwa, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur;

Bahwa dalam paket tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1032,780$ (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih serta lakban warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus mie Instan merk Intermie yang disimpan didalam 1 (Satu) paket yang dikirim lewat si Cepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163 kemudian saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 52,29$ gram yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 47,340$ (empat puluh tujuh koma tiga empat nol) gram dan 1 (satu) kantong plastik lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 4,950$ (empat koma sembilan lima nol) gram, yang ditemukan berada dibawah meja, selanjutnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan pengeledahan kembali dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam didalamnya berisi beberapa batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 141,480$ (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram yang ditemukan didalam kamar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dengan tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sys/2025/PN Sda



dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa didalam daftar golongan I Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam narkotika dan “GANJA” termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, maka dapat diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meminta tolong kepada terdakwa untuk menerima 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang telah dikirim lewat Jasa Pengiriman Paket Si Cepat Ekspres dan pada saat itu Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mau pinjam alamat untuk menerima paket yang telah dikirim dari Medan dan didalam paket tersebut berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO tersebut selanjutnya terdakwa bersedia untuk menggunakan alamat rumahnya untuk menerima paket itu, kemudian Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila paket datang atau sudah sampai Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meminta kepada terdakwa untuk menerima paket tersebut dan terdakwa mengatakan bersedia untuk menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep,

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan kalau paket akan datang, setelah menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meninggalkan rumah terdakwa dan setelah beberapa jam kemudian Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memberitahu kepada terdakwa bahwa jika paket sudah datang dan terdakwa diminta untuk menunggu di rumah, tidak berapa lama petugas paket datang dan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) dihubungi oleh Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dengan maksud dan tujuan untuk mengambil paket barang milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO yang dikirim melalui Jasa Ekspedisi ke rumah milik teman dari Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) yang bernama PINTO SATRIONO BIN SOEBEKTI (ALM), hal ini dikarenakan terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) dan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO saling mengenal dan saling berkomunikasi terkait paket barang yang sudah diketahui berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan mengambil paket barang milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO;

Menimbang, bahwa setelah Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO sampai di rumah terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO bertemu dengan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO kemudian Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO, terdakwa dan Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengobrol di ruang tengah, setelah itu Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menyerahkan 1 (satu) buah tas kain warna putih berisikan paket narkotika jenis Ganja yang terbungkus lakban warna coklat kepada Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO untuk dibawa dan disimpan, kemudian setelah menyerahkan barang tersebut, Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO meninggalkan rumah dari terdakwa.;

Bahwa pada Minggu tanggal 16 Maret 2025 saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, S.H. bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis ganja di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan



Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan datang ke Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 17.30 WIB, bertempat didepan rumah yang berada di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur meminta kepada terdakwa untuk membuka atau membongkar isi dari dalam paket, kemudian setelah 1 (satu) paket tersebut dibuka oleh terdakwa, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur mengetahui bahwa isi dari dalam paket tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1032,780$ (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih serta lakban warna cokelat dan 11 (sebelas) bungkus mie Instan merk Intermie yang disimpan didalam 1 (Satu) paket yang dikirim lewat si Cepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163.;

Bahwa setelah itu saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 52,29$ gram yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik lakban warna cokelat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 47,340$ (empat puluh tujuh koma tiga empat nol) gram dan 1 (satu) kantong plastik lakban warna cokelat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 4,950$ (empat koma sembilan lima nol) gram, yang ditemukan berada dibawa meja, selanjutnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan kembali dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam didalamnya berisi beberapa batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm 141,480$ (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram yang ditemukan didalam kamar, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo 2007 Warna Biru dengan No Sim 081586749350.

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



Bahwa ketika saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) juga berada dirumah terdakwa, sehingga saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur setelah selesai melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melanjutkan melakukan penggeledahan dirumah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) yang berada di Jalan R.Muria No.79 RT.003/RW.004, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain Hokben warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 945,300 (sembilan ratus empat puluh lima koma tiga nol nol) yang terbungkus lakban warna coklat yang ditemukan oleh dirumah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) ,1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A33 5G Warna Hitam dengan nomor simcard +62-852-3096-1215 dan 08113201055

Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang- barang tersebut oleh saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur kepada terdakwa dan Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (ALM) mengakui bahwa barang-barang tersebut milik dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan untuk 2 (dua) paket kecil yang telah ditemukan dirumah terdakwa adalah milik Saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) yang sebelumnya telah didapatkan dari Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melanjutkan pencarian kepada saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan akhirnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 Warna Hitam dengan nomor simcard : $\pm$ 62 813-5891-8096,1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 6019 0075 9161 2826,1 (satu) buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening : 2710755054 atas nama HASAN ASYARI;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02940/NNF/2025 Tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 07056/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 47,850 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti dengan nomor 07057/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 5,466 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 07058/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 10,050 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 07059/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dengan berat netto + 10,070 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02941/NNF/2025 Tanggal 09 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
- Barang bukti dengan nomor 06891/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 10,000 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa bdngan demikian unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada kata penghubung “atau” maka unsur ini juga bermakna alternative, yaitu perbuatan pidana percobaan atau pemufakatan jahat diancam hukuman yang sama dan cukup dipilih salah satu saja, percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka unsure yang paling tepat sesuai dengan fakta dipersidangan adalah perbuatan pidana pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pemufakatan setidaknya dilakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025, saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO meminta tolong kepada terdakwa untuk menerima 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang telah dikirim lewat Jasa Pengiriman Paket Si Cepat Ekspres dan pada saat itu saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO mau pinjam alamat untuk menerima paket yang telah dikirim dari Medan dan didalam paket tersebut berisikan Narkoba Golongan I Jenis Ganja dan setelah terdakwa menyetujui kemudian paket datang ke alamat rumah terdakwa selanjutnya hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 saksi HASAN ASYARI dan saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO (Alm) yang sebelumnya juga dihubungi oleh saksi HASAN ASYARI datang ke rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengambil paket barang milik dari saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO setelah itu saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO menyerahkan 1 (satu) buah tas kain warna putih berisikan paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus lakban warna cokelat kepada saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO untuk dibawa dan disimpan, kemudian setelah menyerahkan barang tersebut, saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan saksi ANDRI WIRAWAN BIN SUWANTO meninggalkan rumah dari

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa dan selanjutnya pada pada Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 17.30 bertempat di Dusun Keboansikep RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 17.30 WIB saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesaat setelah menerima 1 (satu) buah paket kemudian terdakwa diminta untuk membuka atau membongkar isi dari dalam paket tersebut setelah 1 (satu) paket tersebut dibuka oleh terdakwa, saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur mengetahui bahwa isi dari dalam paket tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 1032,780 (seribu tiga puluh dua koma tujuh delapan nol) gram yang terbungkus karung warna putih serta lakban warna coklat dan 11 (sebelas) bungkus mie Instan merk Intermie yang disimpan didalam 1 (Satu) paket yang dikirim lewat si Cepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163 kemudian saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 52,29 gram yang terdiri dari 1 (satu) kantong plastik lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 47,340 (empat puluh tujuh koma tiga empat nol) gram dan 1 (satu) kantong plastik lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,950 (empat koma sembilan lima nol) gram, yang ditemukan berada dibawa meja, selanjutnya saksi BAMBANG AGUS TRIWAYUDI dan saksi FRANZ BAGUS IMANSYAH, SH bersama dengan Tim dari BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan kembali dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus tas plastik warna hitam didalamnya berisi beberapa batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto $\pm$ 141,480 (seratus empat puluh satu koma empat delapan nol) gram yang ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa.

Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang- barang tersebut oleh saksi Tim dari BNNP Jawa Timur kepada terdakwa dan saksi ANDRI WIRAWAN mengakui bahwa barang-barang tersebut milik dari saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO dan untuk 2 (dua) paket kecil yang telah ditemukan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



dirumah terdakwa adalah milik saksi ANDRI WIRAWAN yang sebelumnya telah didapatkan dari saksi HASAN ASYARI BIN MUGIJONO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Precursor Narkoba " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

- ☐ 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, kemudian untuk penerimanya An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, telephone : 081586479350.
- ☐ 11 (Sebelas) bungkus Intermi Rasa Kaldu Ayam.
- ☐ 1 (Satu) poket Narkoba Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat sebanyak + 1.032,780 (Seribu tiga puluh dua koma tujuh ratus delapan puluh) Gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak + 10,050 yang sudah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 16 Maret 2025 sebanyak + 1.022,730 gram.
- ☐ 1 (Satu) poket Narkoba Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 141,480 (Seratus empat puluh satu koma empat ratus delapan puluh) Gram (Batang Ganja) digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak + 10,070 gram yang

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



sudah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 16 Maret 2025 sebanyak + 131,410 gram. .

- ❑ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 47,850 (Empat puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh) Gram.
- ❑ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 4,950 (empat koma sembilan ratus lima puluh) Gram.
- ❑ 1 (Satu) tas plastik warna hitam.
- ❑ 1 (Satu) plastik bening.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti dari hasil kejahatan dan sarana kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pinto Satriono Bin Soebekti** (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda



- (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (Satu) paket yang di kirim lewat Sicepat Ekspres dengan menggunakan Nomor Resi : 005051088163, pengirim An. ABDI, Telephone : 081361121033, kemudian untuk penerimanya An. PINTO SASMITO, Alamat : Keboansikep Gg. Dayaguna, Rt. 001 / Rw. 004, No. 14, Kec. Gedangan, kab. Sidoarjo, telephone : 081586479350.
 - ☐ 11 (Sebelas) bungkus Intermi Rasa Kaldu Ayam.
 - ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat sebanyak + 1.032,780 (Seribu tiga puluh dua koma tujuh ratus delapan puluh) Gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak + 10,050 yang sudah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 16 Maret 2025 sebanyak + 1.022,730 gram.
 - ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 141,480 (Seratus empat puluh satu koma empat ratus delapan puluh) Gram (Batang Ganja) digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak + 10,070 gram yang sudah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 16 Maret 2025 sebanyak + 131,410 gram. .
 - ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 47,850 (Empat puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh) Gram.
 - ☐ 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah di lakukan penimbangan secara Netto memiliki berat + sebesar 4,950 (empat koma sembilan ratus lima puluh) Gram.
 - ☐ 1 (Satu) tas plastik warna hitam.
 - ☐ 1 (Satu) plastik bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sda

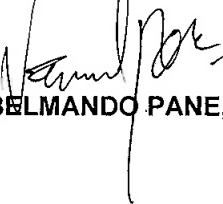


5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,


SLAMET SETIO UTOMO, S.H.


PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


KADARWOKO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


BOENGAH HARJANTO, S.H.